



גליון 352

השיעור מתקיים
בכל מוצ"ש בשעה 22:00
בבית המדרש 'יחווה דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק נשא תשפ"ו

פרשת בהעלותך

דין צידה ונטילת נשמה בשבת

נושאי השיעור: נטילת נשמה בשבת | הכאת אדם בשבת | הריגת פיל או פרעוש | מלאכת צידה ונטילת נשמה | מלאכה שאינה צריכה לגופה | דין מתעסק | הריגת בעלי חיים בימות החול | הוצאת דג מאקווריום בשבת | החלפת מי האקווריום בשבת | אמירה לגוי בשני איסורים דרבנן | חצי שיעור אסור מן התורה | חצי שיעור בנטילת נשמה | חצי שיעור במבשל בשבת | דין מוקצה בדג שאינו מבושל | ברכת כהנים - שמירה מן המזיקין

א. נטילת נשמה בשבת

השיעור הזה נעסוק בענייני מלאכת נטילת נשמה. מלאכת שוחט. יש בזה הרבה דברים שהם ממש הלכה למעשה אצל כל אחד מאיתנו. המלאכה הזאת, מלאכת שוחט, נמנית במשנה בשבת (ע"ג) המשנה מונה 39 אבות מלאכות, ואחת מהן זו מלאכת שוחט.

כל מלאכות שבת, חז"ל למדו אותם מסמיכות הפסוקים. פרשת ויקהל מתחילה בעניין שבת, ומיד לאחר מכן עוברת למלאכת המשכן. ודרשו חז"ל, שכל המלאכות שהיו נעשות בעבודת המשכן, אלו הן המלאכות שאסורות בשבת. אחת מהמלאכות הללו, היתה שהיו שוחטים אילים מאדמים ותחשים כדי להשתמש בעורות שלהם.

ממילא, מכאן אנחנו למדים שהשחיטה בשבת אסורה. ולא רק שחיטה אסורה, אלא אפילו חבלה. דהיינו, אם אדם מכה בעל חיים שיש לו עור, ומחמת המכה נצרר דם, נהיה לו כמו פצע, אפילו שהדם לא יצא החוצה - זה איסור דאורייתא. זה גם כן נקרא נטילת נשמה. אמנם יש בזה מחלוקת, לדעת הרמב"ם (פרק ח מהלכות שבת הלכה ז) הוא חייב משום מפרק שהוא תולדה של מלאכת דש. ולדעת רש"י (שבת ק"ז, ד"ה והוחל) חייב משום צובע. אבל רוב הראשונים סוברים שחייב משום נטילת נשמה.

ב. נטילת נשמה בהכאת אדם

צריך לדעת, שהדין הזה הוא גם בבעלי חיים וכמובן גם באדם. אם אדם מכה את הילד שלו, צובט אותו ונצרר דם, חוץ ממה שזה ודאי לא חינוכי להכות ילדים, זה לא בסדר. בימינו במיוחד זה לא דרך של חינוך, אבל מעבר לזה, אם הוא עושה כך בשבת, צבט ונצרר דם, שידע שהוא בנוסף גם מחלל שבת דאורייתא.

מדברי הרב המקדים הגאון רבי ציון בן חמו שליט"א

ראש כולל יחווה דעת

"...ברשות מרן הראשון לציון שליט"א, אנחנו נמצאים כאן בבית המדרש 'יחווה דעת', שזה מקום שמגדל עדרים עדרים לתורה, זה עשרות בשנים בהנהגת מורנו מרן הראשון לציון שליט"א, בוודאי שיש לנו את כל הכלים ואת כל היכולות. מה שחסר זה פשוט לשבת וללמוד, וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, להביא את הכלה הביתה, להביא את התורה אלינו, ולשבת ולהגות ולהתמיד בתורה.

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

תודה רבה לכבוד הגאון המצוין, הרב ציון בן חמו שליט"א, שהוא ראש כולל אצלנו, תלמיד חכם מופלג, גדול בתורה שאנחנו נהנים מתורתו כאן בבית המדרש 'יחווה דעת'. יהי רצון שימשיך מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.

אנחנו מקדישים היום את השיעור לעילוי נשמת אחד מהמשתתפים הקבועים כאן בשיעורים במשך 40 שנה רצופות, כל השנים. מיום הקמת בית המדרש ועד לפני 11 חודש, היה כאן קבוע יום יום, שעות רבות יושב ולומד תורה. יעקב צדוק בן מזל, רוח ה' תניחנו בגן עדן. אני רוצה גם להקדיש את השיעור השבוע הזה, שזה ה-30 של עוד אחד מהמתפללים שלנו הקבועים, שבמשך שנים רבות היה גם כן בא לכאן לשיעורים, מהקבועים ביותר אצלנו כאן, יעקב כהן בן אלגרה. רוח ה' תניחנו בגן עדן.

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף שליט"א**

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 22:00

בבית המדרש 'יחווה דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << http://ydaat.co.il

ג. הרג פיל או פרעווש

כשאנחנו אומרים שאסור להרוג בעל חיים משום נטילת נשמה, זה לא משנה איזה בעל חיים זה. אם הוא בעל חיים ענקי, פיל, גמל, אריה, או יתוש קטן. מי שהורג יתוש בשבת עובר על מלאכת נטילת נשמה. הגדול לא קובע. בגמרא במסכת שבת (ס"ה) יש מחלוקת לגבי כינים, אנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה על הריגת כינים בזמננו, ואכמ"ל. אבל יש מאן דאמר בגמרא שאסור להרוג כינים, ושם מובא, שמי שהורג כינה כהורג גמל.

אנחנו רואים בגמרא, שבדבר שיש בו איסור הריגה, כמו בכינים שהלכה למעשה מותר להרוג בשבת, אבל פרעושים, יתושים, זבובים, נמלים, כל הבריות הללו, מי שהורג אותם או שהרג פיל, זה אותו הדבר.

ד. מלאכה דאורייתא בנטילת נשמה

אלא שהמלאכה הזאת, בכל היצורים שבעולם, בדרך כלל זו לא תהיה מלאכה דאורייתא. מפני שמלאכה דאורייתא תהיה כאשר הוא שוחט פרה - כדי לאכול את הבשר. שוחט כבש, תרנגול, אפרוח כדי לאכול את בשרו. שאז עובר על מלאכה גמורה מן התורה. אבל אם אדם הורג יתוש, זבוב, נמלה וכיו"ב, שאין לו שום רצון להשתמש בהם, מה יעשה עם זבוב מת? ממילא זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה.

בדומה לכך אומרת הגמרא (שבת קכ"א), שמי שצד נחש כדי שלא יזיקנו - פטור. ואם לרפואה - דהיינו כדי לעשות מגופו תרופה - חייב. הוא רוצה להשתמש בארס של הנחש כדי לייצר ממנו משהו, ממילא הוא רוצה להשתמש בו, זה נקרא מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם הוא צד אותו רק כדי שלא יזיק אותו, פטור. דהיינו שזה אסור רק מדרבנן, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה.

ה. מלאכת צידה ומלאכת נטילת נשמה

צידה והריגה אלו שתי מלאכות שיש ביניהם קשר רצוף לכל אורך הדרך. הרשב"א (נע"מ שנת ט"ז) מביא בשם הרמב"ן שבמקום שאין איסור להרוג בעל חיים, גם אין איסור לצוד. למשל הזכרנו קודם לגבי כינים, שאין איסור להרוג אותם, ממילא גם מותר לצוד אותם. כי אלו שתי מלאכות שאינם קשורות זו לזו. וכך כותב בפירוש בחידושי הר"ן הישנות (נע"מ שנת ט"ז) - זה מה שמיוחס להר"ן, שבדורנו התברר שזה לא הר"ן עצמו אלא אחד מהראשונים - שכל שאין בו משום הריגה, גם אין בו משום צידה. אלו שתי מלאכות שקשורות זו לזו. לכן גם בשלחן ערוך לקח את שתי המלאכות הללו והכניס אותם בסימן אחד (סימן ע"ט).

ו. מלאכה שאינה צריכה לגופה

לפני שנמשיך, נבאר קודם מהי מלאכה שאינה צריכה לגופה. הנה, מלאכה שאינה צריכה לגופה זו מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה (שבת כ"ג). הרמב"ם (פרק א' מהלכות שבת הלכה ז') פוסק כדעת רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מן התורה.

'מלאכה שאינה צריכה לגופה' - זה לא שלא מתכוון לעשות את המלאכה, הוא מתכוון למלאכה. אם זה 'דבר שאינו מתכוון' - זה כבר נושא אחר לגמרי. 'מלאכה שאינה צריכה לגופה' - הוא מתכוון לעשות את המלאכה, רק שאינו צריך למלאכה הזאת.

למשל, אדם שחורש את האדמה, אם זה בשדה - חייב משום חורש. זו דרך לזרוע. הוא חורש כדי לזרוע בשדה. אבל אם הוא חורש את השדה כי הוא צריך את העפר, הוא לא צריך לזרוע בשדה, הוא לא צריך את החריש עצמה, אלא את העפר שיוצא ממנה, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה.

ז. כיבוי בשבת

וכן מלאכת כיבוי. שלמעשה היא מלאכה מאוד לא מצויה. כי אם אדם יש לו שריפה בבית והוא מכבה את האש, הוא עובר על איסור דרבנן, הכיבוי הזה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כיבוי האסור מהתורה הוא, אם יש לו עצים בוערים, ובדרך כלל כשרוצים להשתמש בעצים לתנור, לבעירה, לצלות על האש וכיו"ב, קודם כל קצת שורפים את העץ, כדי שלאחר מכן האש תתפס בקלות, וכך הוא יחזיק מעמד הרבה זמן. וכאשר הוא מכבה את האש כדי שיישארו הגחלים בוערות, לצלות עליהם בשר, או כדי לחמם את הבית, הכיבוי הזה הוא מלאכה הצריכה לגופה, וחייב מן התורה.

אבל אם מכבה רק בגלל שלא רוצה שתהיה שריפה, הוא לא רוצה את האש, נשרף לו הבית, וכי יש לו הנאה מעצם מה שנשרף?! הוא רוצה לעשות מהבית שלו גחלים? בוודאי שלא, לכן במקרה כזה, הכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה.

ח. דין מלאכה שאינה צריכה לגופה

לרוב הראשונים, מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדרבנן. אמנם בדעת השלחן ערוך יש בזה מחלוקת, אבל יש הרבה ראיות שהשלחן ערוך סובר

שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדרבנן. מאידך, כאמור, הרמב"ם סובר כדעת רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדאורייתא. ואכן הרמב"ם חוזר על כך כמה וכמה פעמים.

והנה, מעניין מאוד לציין, שהרמב"ם בעצמו פוסק (סוף פרק י' מהלכות שבת), שאם אדם צד נחש כדי שלא יזיק אותו - פטור, דהיינו שזה אסור רק מדרבנן. וכולם שואלים על הרמב"ם, שהרי הוא פסק להדיא שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ולמה כאן הוא כותב שפטור.

ט. דין מתעסק

המגיד משנה על הרמב"ם (שם הלכה י') מבאר את הרמב"ם, שהסיבה שפטור היא מפני שהוא מתעסק. ונבאר את הדברים. הנה אם אדם עושה מלאכה בשבת במזיד, הוא חייב מהתורה. גם אם עושה בשוגג זה מהתורה, אבל בשוגג, הוא חייב להביא קרבן. למשל, מי שהדליק מנורה שמתלהטת, שזו מלאכה גמורה מהתורה, והוא יודע שזה אסור - הוא חייב מהתורה.

אכן אם הוא שכח שזו שבת, או שהוא לא ידע שזה אסור, הוא בעל תשובה חדש וכיו"ב, זה נקרא שוגג. אבל אם אדם לא שם לב, נשען על הקיר ובטעות כיבה את החשמל, זה לא שוגג, כי הוא לא התכוון בכלל לעשות מלאכה, זה נקרא 'מתעסק'. כמו כן אם מישוה דחף את השני על המתג שעל הקיר והחשמל כבה, הוא לא ידע שיש שם מתג, זה עוד יותר 'מתעסק'. יש דרגות גם במתעסק.

המגיד משנה מחדש סוג חדש של מתעסק, אדם שצד בעל חיים, הבעל חי הזה לא היה ברשותו, ורוצה שיהיה ברשותו, הוא כאילו רוכש אותו לעצמו - כשהוא סוגר עליו את הדלת, או כשתופס אותו. אבל כשאדם צד נחש שלא ינשך אותו, הוא רוצה בדיוק את ההפך, הוא לא רוצה שיהיה לו את הנחש, הוא רוצה שהנחש לא יהיה כאן בכלל. הצידה היא רק שלא יזיק אותו, זה ההפך ממלאכה. אם כן, זה לא שהוא רק לא מתכוון למלאכה, אלא הוא מתכוון ההפך, אין לך מתעסק גדול מזה.

יש בזה עוד הרבה הסברים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה יותר מדי, אבל הסברנו מה זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. לפי זה יוצא, שאם אדם הורג זבובים, יתושים, נחש אפילו לא ארסי, זה אסור בשבת מדרבנן. האיסור דאורייתא זה רק הריגה על מנת להשתמש.

י. הריגת בעלי חיים בימות החול

חשוב לשים לב, אנחנו מדברים עכשיו בהלכות שבת, בימות החול מותר להרוג זבובים, יתושים וכיו"ב רק אם הם מפריעים, אם הם לא מפריעים, יש אנשים שאוהבים להרוג סתם, רואים זבוב מסכן, מה אתה רוצה מהזבוב?! תן לו לחיות! לפי הוזהר הקדוש זה אסור אפילו בימות החול. בזהוהר הקדוש מסופר, שהיו שני תנאים, רבי אלעזר ורבי חזקיה, שהיו מהלכים במדבר, שזה לא מקום שמצויים שם בני אדם, והנה הם ראו נחש, בא רבי חזקיה ורצה להרוג אותו. אמר לו רבי אלעזר, אל תהרוג אותו! אמר לו אבל הוא מזיק בני אדם, אמר לו רב אלעזר כן, אבל שהוא מזיק בני אדם, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא! הנחש לא נושך ולא הורג, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לעשות כך!

לכן לא להרוג כל בעל חי אם לא צריך, ככה רואים בדברי הוזהר. רבנו האר"י (ספר שפתי האר"י) היה נוהג מלהרוג בעלי חיים אפילו כשהם היו מצערים אותו. הלכה למעשה, כאשר הם מצערים - מותר להרוג, אבל רבנו האר"י היה אומר, כל יצור שנברא בעולם - יש לו תפקיד! הקדוש ברוך הוא ברא אותו ולכן לא להרוג אותו אפילו בימות החול.

יא. הוצאת דגים מהמים בשבת

אמרנו שמלאכת הריגה בשבת בדרך כלל היא אסורה מדרבנן. ויש לדון אם כך הוא הדין גם בדגים, שזה יצור חי. האם מי שהורג דגים בשבת, גם כן חייב משום נטילת נשמה. בתלמוד ירושלמי כתוב, שכיוון שדג גדל בתוך המים, הרי ששליית הדג מהמים זו מלאכת קוצר. אבל בגמרא שלנו (שבת ט"ז נראה), שלהרוג דג זו נטילת נשמה. בגמרא מובאר, שאם אדם מוציא דג מהמים, והוא לא מת מיד כשמוציאים אותו, רק לאחר זמן מסוים, ולוקח לפעמים כמה דקות עד שהוא מת. מובאר בגמרא, שכאשר מתייבש מתחת הסנפירים שלו כסלע - שיעור גדול של מטבע, הוא כבר מת. למרות שהוא עדיין מונע את הסנפירים והוא זו, ברגע שיבש כסלע בין סנפיריו, הוא נקרא מת. במצב כזה, גם אם תחזיר אותו למים, והוא ילך ימינה ושמאלה - הוא כבר איבד את החיות שלו. וכך נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות שבת הלכה י"ט) ובשלחן ערוך (סימן ע"ט ס"א וסימן תכ"ה ס"א), ורואים שזה משום נטילת נשמה.

ומשום כך, אסור לצוד דגים בשבת, ואפילו לגבי יום טוב כתוב (נב"ל כ"ג) שאין צדין דגים ביום טוב, קל וחומר שבשבת אסור לצוד ולהרוג דגים.

יב. הוצאת דג מהאקווריום בשבת

במלאכת צידה, יש מצב לפעמים שהוא נקרא 'ניצוד ועומד'. דהיינו שאפילו אם הדג נמצא באקווריום, אם האקווריום גדול ומרווח, אתה מנסה לתפוס

איסור דאורייתא.

אבל האמת שזה תמוה מאוד, כשראיתי את זה, חשבתי לעצמי, איך אפשר להגיד דבר כזה? ואכן חיפשתי, ומצאתי שיש ספר מנחת פיתים וכן בספר תהילה לדוד שדחו את דברי המחצית השקל. ואסביר למה.

הרי מה זה 'חצי שיעור', זה מושג הלכתי חשוב מאוד בכל הנושאים, שחשוב שכל אחד ידע. ראשית, באיסורי מאכלות יש לנו כלל: 'חצי שיעור אסור מן התורה' - אם אדם אוכל חזיר, ובלות וטרפות וכיו"ב, שזה אסור מהתורה, אם אכל כשיעור כזית הוא חייב 39 מלקות. אבל אם אכל רק חתיכה קטנה, פחות מכזית, יש בזה מחלוקת בגמרא (יומא ע"ג.) והמסקנה להלכה כרבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. הגמרא לומדת את זה מפסוק או מסברא, אבל חצי שיעור אסור מן התורה.

יח. חצי שיעור ביום הכיפורים

כמו כן ביום הכיפורים, אדם שאכל ככותבת - כשיעור תמרה, חייב כרת ביום הכיפורים. אבל אם אכל פחות מכותבת הוא לא חייב כרת, אבל הוא עבר על איסור דאורייתא. זו הסיבה, שאם יש חולה ביום הכיפורים שצריך לאכול, אנחנו אומרים לו שיאכל קצת, ולאחר זמן שיאכל עוד קצת, כדי שלא יהיה כשיעור כותבת בתוך כדי אכילת פרס. ובכך הוא מרויח שהוא לא עובר על איסור כרת. שכתוב בתורה (ויקרא כג, כט) על מי שלא צם ביום הכיפורים, "כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה".

למרות שיש כאן איסור דאורייתא. אמנם אצלו זה פיקוח נפש, אבל הוא צריך לעשות את המינימום ההכרחי, לכן שיאכל בשיעורים - לאט לאט. ובחצי שיעור זה אסור מהתורה, אבל אין עונש.

יט. חצי שיעור באיסורי שבת

כמו כן באיסורי שבת. למשל, במלאכת מבשל. הרמב"ם (פיקח ט מהלכות שבת הלכה א) כותב, שאדם שחייב מהתורה על מלאכת מבשל, הכמות כדי להתחייב היא אם הוא בישל בשבת כמות מים שאפשר לרחוץ בהם אבר קטן. מה יהיה הדין אם בישל טיפה אחת של מים? זה כבר לא איסורי מאכלות, זה איסור מלאכה.

יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, אם חצי שיעור אסור גם במלאכות שבת. כתבתי על זה באריכות גדולה בספר הלכה ברורה על סימן שי"ח בהקדמה למלאכת מבשל. גם ביביע אומר, כשהוא מדבר על כלי שיש לו מכסה והוא רותח, וכשמרים את המכסה כמה טיפות נופלות לתוך התבשיל, והטיפות הללו, זה לח, ויש ביטול אחר ביטול בלח, האם יש בזה איסור? יתירה מזאת, אם אדם לקח כוס נקייה אבל רטובה, ושופך לתוכה מים רותחים, הטיפות שנשארו בכוס הוא מבשל אותם, כאן לכאורה זה יותר גרוע מאשר מכסה שיש בו טיפות שהם כבר מבושלות, שזה רק כלי שני. פה הטיפות הללו אינן מבושלות כלל! והוא מסיק שזה מותר. ושם הוא נכנס למחלוקת הזאת, אם חצי שיעור אסור במלאכות שבת או לא.

כ. חצי שיעור באיכות

בדומה לכך יש לדון, מה יהיה הדין חצי שיעור באיכות? למשל, אם לוקח מים ומבשל אותם עד שמתחילים להתאדות - עובר משום מבשל. כל דבר שמבשל אותו עד שנהיה ראוי לאכילה מדוחק, כמאכל בן דרוסאי, חייב מן התורה. אך מה יהיה הדין אם בישל פחות ממאכל בן דרוסאי, בישל מעט מאוד, כגון בשר וכיו"ב.

כאן זה לא בכמות אלא באיכות, האם זה נקרא גם כן חצי שיעור שאסור מן התורה. או שנאמר, שזה רק חצי מלאכה, התורה לא אסרה חצי מלאכה, חוץ מדברים מסוימים שאנחנו יודעים שיש איסור גם בחצי מלאכה, לכל הפחות מדרבנן. ואכמ"ל.

כא. דגים שמתו באקוריום

למעשה, בנושא של הוצאת דג מהמים, כאמור טוען המחצית השקל שיש כאן חצי שיעור אסור מהתורה, אבל יש כמה צדדים לומר שזה לא נכון. ראשית, יכול להיות שחצי שיעור זה רק באיסורי מאכלות ולא במלאכות שבת. אם אנחנו רוצים לומר שזה גם במלאכות שבת, סביר יותר לומר שזה רק בכמות ולא באיכות. הדג הזה מסכן סבל כמה שניות, אבל בסופו של דבר הוא חוזר למים, הוא בריא ושלם. ממילא יכול להיות שזה לא נקרא גם חצי שיעור בכלל.

לאור הדברים הללו, במצב של אקוריום מלוכלך או למשל שמתו כמה דגים ואם משאירים את החיים עם המתים הם יכולים להידבק ולמות מהר, וצריך להוציא את החיים או להוציא את המתים. והנה, כאשר מוציא את החיים אין בעיה, אבל להוציא את המתים זה כבר איסור מוקצה.

כב. טלטול מאכלים שאינם מבושלים

צריך לדעת, ודיברתי על זה בהזדמנויות קודמות, דגים הם מוקצה גמור

אותו, אתה לא מצליח. אז אם אתה לא מצליח לתפוס אותו בנקל, יש בזה מלאכת צידה. אבל אם הוא נמצא באקוריום קטן או בספל, מקום קטן, ואתה תופס אותו בתפיסה אחת, אתה מושיט את היד במהירות ואתה תופס אותו, פה אז הוא נקרא ניצוד ועומד.

אבל ברגע שמוציאים דג מהמים, בעצם ההוצאה כבר מתחיל איסור דרבנן, מתחיל התהליך של נטילת הנשמה. הוא מתחיל להתייבש, למרות שזה עלול לקחת כמה דקות. כך כותבים הפרי מגדים (סימן שצ"ז ס"ק יא) ובשו"ת חוות יאיר (סימן קס"ד) ומחצית השקל (סימן שצ"ז ס"ק יא). וכך כתוב גם כן בפירוש ברבנו חננאל (שבת קמ"ג). שאם אדם מוציא דג מהמים ומחזיר אותו - פטור. בהלכות שבת כשכתוב לשון של 'פטור', זה פטור אבל אסור. פטור מן התורה, אבל אסור מדרבנן. כלומר שהוצאת דג מהמים אסורה מדרבנן גם אם החזיר אותו. ואם השאיר אותו עד שהוא מת, או עד שהתייבש בין הסנפירים שלו, זו מלאכה גמורה וחייב מן התורה.

יג. הוצאת מי האקוריום בשבת כשיש בו דגים

אבל צריך לדעת, כשמוציאים דג מהמים, לפעמים יש מצב שמוציאים את הדג, ופעמים שיש מצב שמוציא את המים. כותבים האור שמח (על הרמב"ם ס' והנוודע ביהודה שאין הבדל, וגם בזה עובר איסור. וכך אכן נראה בגמרא לגבי מלאכת כיבוי. למשל, יש קערה גדולה שיש בה שמן זית ונר דולק. ורוצה לקחת קצת מהשמן זית הזה לאכול אותו בשבת, לטבול בו את הלחם, וזה רחוק מהשלהבת של הפתילה, חייב מהתורה. זה נקרא מלאכת כיבוי בשבת. בגמרא בביצה (נ"ג) למדנו, שהמסתפק מהשמן - חייב משום מכבה, ואם מוסיף שמן, חייב משום מבעיר.

למרות שהשלהבת של הנר נראית עכשיו אותו הדבר, אבל ברגע שהמעטתי קצת את השמן, בסופו של דבר זמן הבעירה של הנר הזה מתקצר, ואולי גם האש עצמה תתקטן, לכן חייב משום מכבה. הרי שהוא הדין גם כאשר לא הוציא את הדג מהמים, אלא הוציא את המים מהדג, שפך את המים - חייב מהתורה משום נטילת נשמה.

יד. ריקון מים עכורים באקוריום בשבת המהווים סכנה לדגים

אשר על כן, יש בבתים הרבה אקוריומים שיש בהם דגים, וכן יש אנשים שיש להם בריכות של דגים, ולפעמים המים נהיים עכורים ורוצים להחליף את המים, אפשר לשפוך את כל המים ולשים במקומם מים חדשים, ואפשר פשוט להביא כלי עם מים חדשים ולהעביר את הדגים ממקום למקום.

כמובן, למרות שאין שום ספק שהדגים לא ימותו, אסור ליהודי לעשות את זה משתי סיבות: א. הדג נחשב למוקצה, אין לו רשות לטלטל את הדג. ב. אפילו שהדג יחיה, עצם הדבר שהוצאתי אותו לרגע אחד, זה אסור מדרבנן. כך כותבים כמה פוסקים. לכן אין ספק שזה אסור. אפילו אם אני יודע שהמים העכורים עלולים להמית את הדגים, ורוצה להציל אותם, אין לי רשות לעשות זאת בשבת.

טו. לומר לגוי לרוקן את האקוריום בשבת

האם מותר לומר לגוי לרוקן את המים בשבת? כמובן שלומר לגוי לקחת דג מהמים עד שימות שזה בוודאי אסור. זו מלאכה דאורייתא ולא הותר בשום אופן אמירה לגוי לעשות מלאכה דאורייתא. אבל לומר לו להעביר את הדגים מהאקוריום לכלי אחר, מכיוון שהמים עכורים ורוצה להחליף את המים. אמנם הדגים לא ימותו מצד אחד, מצד שני לישראל זה אסור מדרבנן. אז במקרה כזה, במקום צורך, כגון שיש נזק כספי, דגים זה עולה כסף, זה שבות דשבות במקום הפסד ומותר. שבות אחת - איסור דרבנן של אמירה לגוי. והשבות השניה - האיסור השני, נטילת נשמה במקצת, שזה איסור דרבנן.

טז. הגוי עושה שני איסורי דרבנן

אמנם הגוי בפועל עושה שני איסורי דרבנן: טלטול מוקצה וגם נטילת נשמה במקצת, אבל זה מותר. כתבתי על זה באורך (הלכה ברורה סימן שז), שאמירה לגוי לעשות איסור דרבנן במקום מצוה או הפסד מותרת, אפילו כשהגוי עושה שני איסורי דרבנן ביחד. וזה נקרא שבות דשבות ואפשר להקל.

הפרי מגדים (סימן שצ"ז ס"ק יא) כותב סברא אחרת להקל, שטלטול מוקצה בשינוי, הרבה פעמים זה מותר אפילו על ידי ישראל עצמו, אז כל דבר שיש לו אפשרות בשינוי על ידי ישראל, על ידי גוי מותר לכתחילה.

יז. חצי שיעור בנטילת נשמה

המחצית השקל (ס' ד"ה וס"א ק) מעורר, שכאשר מוציא דג מהאקוריום - והדג מת, הוא עושה מלאכה גמורה. אבל כאשר הוציא אותו רק קצת, הרי זה נקרא חצי שיעור, וחצי שיעור אסור מן התורה. משום כך דעת המחצית השקל, שאסור לומר לגוי להעביר את הדג, אפילו כשמעביר אותו מיד - זה

כד. וישמרך מן המזיקין

חז"ל אומרים (ספרי פסוקא מ): "יברכך ה' וישמרך" - יברכך ה' בממון, וישמרך מן המזיקין. ולכאורה מה הקשר ביניהם? יברכך ה' - בממון, וישמרך - מן המזיקין. הגמרא (פסחים ק"א): מספרת, שאביי היה מהלך בדרך, ושני תלמידיו ליוו אותו, רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע. רב פפא היה הלך לימינו, ורב הונא בריה דרב יהושע הלך לשמאלו. פתאום אביי נעצר, ואומר להם להחליף מקום, רב פפא תעבור לשמאל, ורב הונא בריה דרב יהושע תעבור לימין.

הרב אמר, וכך הם עושים. ואז הם שואלים אותו למה עשית ככה? ואביי הסביר להם: ראיתי שד - יש שדים מסתובבים בעולם שאנחנו לא רואים אותם - ולשד הזה קוראים בשם 'קטב מרי', שזה מזיק מסוכן מאוד, ראיתי אותו בא לצד שמאלי. ופחדתי על רב הונא בריה דרב יהושע שלא יזיק אותו. לכן ביקשתי שתתחלפו מהר. ואז רב פפא שאל, מה איתי?!... עליו אתה מרחם, ואתה שם אותי קרבן במקומו? אמר לו אביי, רב פפא אתה עשיר, המזיק הזה מפחד מאנשים עשירים.

לפי זה אנחנו מבינים, 'יברכך ה' - בממון', וממילא, אם ה' ברך אותך בממון, אדם שהוא עשיר, ממילא 'ישמרך מן המזיקין' - המזיקים לא יכולים להזיק אותך.

כה. השד לוקח מן הברכה

ועוד אפשר לפרש, הנה הגמרא (חולין ק"ה) מספרת שהיה פעם איש אחד, שהיו לו חביות של יין. ושכר פועלים שיעבירו לו את החביות ממקום למקום. אחד הפועלים הרים את החבית, ובדרך רצה לנוח, והוא הוריד את החבית, והחבית נשברה.

כמוכן שאין ביטוח, ובעל החבית תבע את הסבל שהרים את החבית - לדין תורה. באו לדין תורה, ובעל החבית אמר לדיינים, הוא שבר לי את החבית! ומנגד, הסבל אומר, כבוד הרב, אני מוכן להישבע שאני לקחתי את החבית בשאי הזזהירות, ופתאום החבית נשברה! אני לא יודע איך היא נשברה, אני לא הנחתי אותה בפראות שהיא תישבר!

הרב שמע את זה, ומיד קרא לשמש שלו, ואמר לו שילך לשם ויקרא לשד ששבר את החבית, שיבוא מיד לדין תורה! ואכן השד הגיע, והרב אומר לו, למה שברת את החבית? והשד עונה לו, הסבל לקח את החבית והניח אותה על האוזן שלי, הייתי חייב לשבור את החבית...

אמר לו הרב, אבל אתה שד, אסור לך להיות במקום יישוב, אתה צריך ללכת למדבריות, לא במקום של בני אדם. לכן אני מחייב אותך לשלם! אבל השד ענה לו הרב, אני לא עובד, אין לי מה לשלם. אבל הרב לא ויתר לו, ואמר לו שנותן לו 30 יום כדי לשלם את מחיר החבית. לאחר 30 יום השד לא הגיע, אבל עברו כמה ימים, והנה לפתע הגיע השד - ושילם את הכל!

שאל אותו הרב, למה איחרת? אמרתי לך 30 יום! אמר השד לרב: תראה, אני לא עובד, אז מאיפה לי כסף? פשוט מאוד, אני גונב. אבל השדים אסור להם לגנוב, למשל, אדם שיש לו 1,000 דולר, אם הוא יודע כמה יש לו - אסור לשד לגעת בזה. אבל אם אדם לא יודע כמה יש לו, אדם עשיר שהוא לא סופר את הכסף, יש לו מלא מזמונים, כיוון שהוא לא יודע - מותר לי לקחת קצת. רק בצורה כזאת. ועד שמצאתי אדם אחד שלא יודע כמה יש לו, זה לקח זמן.

שואלים התוספות (תענית מ: ד"ה שלם) שאלה קשה מאוד. הרי כתוב בפסוק (דברים כה, ח) "יצו ה' איתך את הברכה באסמך". אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אם אדם לא סופר את הכסף שלו, לא יודע כמה יש לו, הברכה מצויה אצלו. ופה אנחנו רואים שהפוך, אם לא יודע כמה יש לו - המזיקים גונבים ממנו.

ומבארים התוספות כך: הברכה שרויה בדבר הסמוי מן העין. מה שהשד לוקח ממנו, זה מהברכה. כלומר שהקין נשאת, ויותר מזבה נשאר לו הרבה יותר מהקין, אבל השד מותר לו לקחת קצת מהברכה.

לפי זה אנחנו מבינים, 'יברכך ה' - בממון', שהאדם יהיה עשיר עד כדי כך שהוא לא ידע כמה יש לו. "והריקותי לכם ברכה עד בלי די", עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אז יש לו הרבה ברכה, אבל, 'ישמרך - מן המזיקין', שהם לא יבואו ויגידו שרוצים לקחת קצת מהברכה, אלא בעז"ה תשרה הברכה במעשי ידינו, בעז"ה שנלך בדרך של תורה ויראת שמיים.

אני מברך את כל הציבור היקר, ואת כל המאזינים של רדיו 'קול ברמה', שבעז"ה שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. ב"ה עברנו את חג השבועות בהתרוממות רוח, בתורה ויראת שמיים, ונמשך כולנו בעז"ה מעלה מעלה בעבודת ה' יתברך, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אכ"ר.

בשבת. ובוודאי שדגים של אקווריום הם מוקצה גמור בשבת, וכן קרפיון ומושט זה מוקצה גמור בשבת. אבל יש דגים שבזמננו לא נחשבים למוקצה. כמו למשל סלמון מעובד בשביל סושי, הוא לא מבושל בכלל, או טונה מעובד וכיו"ב, שרגילים לאכול אותם חיים בלי בישול, הם לא מוקצה.

לכן, אם אדם יש לו גלידה במקפיא, וכדי להוציא את הגלידה צריך להזיז דגים קפואים שנמצאים שם, הדגים האלו הם מוקצה, אסור לטלטל אותם. אדם לא אוכל דגים לא מבושלים. וגם יש כלל, שכל דבר שראוי למאכל בעלי חיים אינו נחשב למוקצה. למשל, במקום שיש כלבים, עצמות לא נחשבים למוקצה.

והנה, רוב הבעלי חיים לא אוכלים דגים. אמנם חתולים אוכלים דגים, כן. אבל בדרך כלל הבעלי חיים לא אוכלים. אבל גם אם נאמר שזה ראוי למאכל בעלי חיים, זה מוקצה. כי הרי אני לא אתן דג טוב לבעלי חיים. עצמות אתן לכלב שיאכל, אבל דג - למה שאתן לו? אני אשאיר אותו ליום ראשון ואבשל אותו. דבר שאדם רוצה לעצמו, הוא לא ייתן לבעלי חיים, ממילא זה נחשב למוקצה.

בדומה לכך הדין בשקית של אורז לא מבושל, שהוא מוקצה בשבת. לא אוכלים את האורז הזה כמות שהוא. אני לא אתן את זה לתרנגולים כי חבל על זה. הם יאכלו דברים פשוטים יותר. זה אורז איכותי.

וכן שעועית יבשה, חמור אוכל שעועית יבשה, אנחנו אם נאכל את זה כך ישבר לנו השיניים, ממילא זה מוקצה בשבת. ואפילו אפילו אם יש לי בבית חמור, זה לא יועיל. כיוון שאין דעתי לתת לו לאכול את זה וזה מוקצה.

ובכן, דגים זה מוקצה, אבל אם רוצה להוציא את הדגים המתים מהאקווריום על ידי גוי וכיו"ב, אפשר להקל. כי זה שבות דשבות במקום הפסד. וכן אם אני רוצה להגיד לו להוציא את החיים ולהעביר אותם למקום אחר מיידית באופן שבוודאי לא ימותו, גם כן מותר.

בשיעורים הבאים בעז"ה, נדבר על הריגת פרעושים, יתושים, כינים וכיו"ב, באיזה דרכים מותר להרוג אותם. יש שאלות מאוד מעניינות בנושאים הללו.

כג. פנים כנגד פנים

בפרשת השבוע קראנו את ברכת כהנים. יש לי על הפרשה הזאת, פרשת נשא, כמה שיחות יפות מאוד שיש בהם הרבה מוסר לגבי כל החיים שלנו. אתמול כאן בבית המדרש יחווה דעת, נתתי שיחה ארוכה בנושא של נזיר. האם מהתורה עדיף לפרוש ממאכלים מסוימים, או להפך, ליהנות ולאכול, דיברנו על זה באריכות.

אבל היום אני רוצה להגיד רעיון ששמעתי מאמור"ר מרן זצוק"ל. כתוב בתורה (נמצא ו, ג) "כה תברכו את בני ישראל אמור להם" - אומרים חז"ל (פסוק לה). שצריך בברכת כהנים שיהיה פנים כנגד פנים. דהיינו שהכהנים עומדים עם הפנים לא כלפי ההיכל, אלא כלפי העם, וכך נושאים כפיים ומברכים את כל העם. ולכן גם עם ישראל צריכים לשים לב מאוד - לא להיות אחורי הכהנים, אלא לפניהם. גם מהצדדים זה בסדר, אבל העיקר להיות לפניהם, פנים כנגד פנים.

אבל נשאלת השאלה, למה צריך פנים כנגד פנים?! וכי לא יותר טוב שהכהנים יבקשו מהקדוש ברוך הוא, שיפנו אל ההיכל ויגידו, ריבונו של עולם, יברכך. למה הם צריכים להגיד את הברכה - להם, אל עם ישראל? למה לא אל הקדוש ברוך הוא?!

שמעתי פעם מאבי מורי שאמר כך. משל למה הדבר דומה? היה איש אחד מהלך בדרך, וראה ילד אחד יושב וממרר בכי. ניגש אל הילד ואמר לו, מה קרה, למה אתה בוכה? והילד אמר לו, אבא שלי העניש אותי! האיש לקח את הילד והלך איתו לביתו, דפק בדלת, והנה האבא פותח את הדלת. והאיש אומר לאבא, תגיד, אתה לא מתבייש?! מה אתה נותן עונש לבן שלך?! "כרחם אב על בנים" - כתוב, תרחם עליו! האבא מסתכל על האיש הזה ואומר לו: "תגיד, יש לך שכל? אתה יודע מה אתה אומר לי? מה אתה חושב, וכי אתה אוהב את הבן שלי יותר ממני?! אני אוהב אותו מאוד! זה הבן שלי! אבל אני צריך לחנך אותו, בחינוך לפעמים נותנים עונש! במקום לומר לי שארחם עליו, תדבר עם הבן שלי שיתנהג יפה!"

והנמשל, "כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל" (נצח כה, טו). הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה לברך אותנו, אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים לקבל את הברכה. לקבל את הברכה המשמעות היא להיות טובים, לקיים מצוות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ובתמים. אומר הקדוש ברוך הוא, "אמור להם" - תגידו לעם ישראל! אל תגידו לי! אני רוצה לברך! לא צריך לבקש ממני לברך את עם ישראל, צריך לבקש מהם, שיסכימו להתנהג יפה כדי שיתקיימו בהם כל הברכות! לכן פנים כנגד פנים.